

**TEMA 16.-Procedimiento de recaudación en período voluntario: especial referencia a la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. Plazos de ingreso. Ingresos por Entidades colaboradoras. Pago telemático: Oficina Virtual del Contribuyente.**

**Procedimiento de recaudación en período voluntario: especial referencia a la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. Plazos de ingreso.**

La recaudación en período voluntario se iniciará a partir de:

- La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago.
- La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
- La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.

La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación.

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Sin embargo, en la esfera local nos encontramos con una gran particularidad frente a este régimen general: los tributos locales de carácter periódico (IBI, IAE, IVTM y las tasas más importantes) y cobro por recibo implican una problemática sustancial, muy diferente a la de los restantes tributos estatales. La propia Ley General Tributaria no ha regulado en extensión este tipo de tributos, limitándose a reseñarlos (art. 102.3 LGT). Estos tributos generalmente tienen un carácter censal (un censo o padrón), en donde predomina un elemento real y objetivo (un bien o derecho) sobre el personal, y en donde se produce una continuidad temporal de los hechos imponibles y asimismo, con deudas tributarias periódicas y estables en el tiempo.

El esquema básico es el siguiente:

En el primer período impositivo, se presenta por el sujeto pasivo la correspondiente liquidación o autoliquidación (aunque puede darse la oportuna actuación de oficio por parte

de la Administración). Tras dicho acto, se produce la incorporación de los datos aportados al correspondiente registro o padrón del tributo, y en su caso, se dictará la correspondiente liquidación, la cual se notificará individualmente al obligado al pago.

En sucesivos períodos impositivos, la Administración realiza el procedimiento de gestión de oficio, sin intervención del sujeto pasivo (salvo que existan modificaciones), liquidando masivamente las deudas tributarias. De este modo, las obligaciones formales del sujeto pasivo se ciñen a los supuestos de altas, bajas o modificaciones de los elementos determinantes de bien, derecho, o circunstancia que motiva la inclusión en el correspondiente Registro o Padrón. En los sucesivos ejercicios podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

Cada año se practicará la aprobación de los padrones que serán expuestos al público, para la presentación de reclamaciones.

El período voluntario vendrá dado por lo previsto en el anuncio de cobranza (art. 24LGT) que se publicarán en el boletín oficial correspondiente y que contendrá al menos:

- El plazo de ingreso.
- La modalidad de cobro utilizable.
- Los lugares, días y horas de ingreso.
- La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
- La comunicación del periodo de pago se publicará por edictos en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.

Es habitual, como instrumento para facilitar la recaudación la emisión de recibos que son remitidos al domicilio de los contribuyentes. Dichos recibos tienen una finalidad informativa y de instrumento de cobro para facilitar el ingreso en las entidades colaboradoras pero no son obligatorios, por lo que de no emitirse (o no recibirse) el contribuyente debe personarse en los lugares de ingreso en todo caso para hacer frente a su obligación.

El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El Ayuntamiento podrá modificar el plazo siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.

Por último, el Consorcio de tributos de Tenerife ofrece a los contribuyentes de los municipios consorciados, la opción de acogerse a un plan personalizado de pago, alternativo a los habituales, que posibilita el pago en período voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de la Tasa de Entrada de Vehículos (Vados) y de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos (Basuras), si

es anual, SIN INTERESES, de forma fraccionada en 2, 4, 7 y 10 plazos durante el año.

### **Ingresos por Entidades colaboradoras.**

El Consorcio de Tributos ha suprimido el cobro en dinero de curso legal en sus oficinas, canalizando el grueso de su recaudación a través de las entidades colaboradoras, son las siguientes:

BBVA  
La Caixa  
CajaSiete  
Cajamar  
Santander  
Banco Sabadell  
Bankia  
Banco Popular (en extinción).

La gestión de los cobros mediante entidades colaboradoras se realiza a través del “cuaderno 60”, un protocolo nacido en 1992 para fijar un procedimiento normalizado único para el cobro de cuotas o tributos periódicos, ya fuese mediante la modalidad de pago por ventanilla o domiciliación, si bien estas se realizan utilizando la estructura del llamado “cuaderno 19”. Al realizarse el pago a través de las entidades colaboradoras, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad frente al Consorcio de Tributos desde ese momento y por dicho importe. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las entidades colaboradoras. Hay que indicar que aparte de los días y horas fijados en los Convenios de Colaboración, es posible realizar el pago a través de su red de cajeros automáticos.

En cuanto a la **domiciliación**, la Tesorería General establecerá, en cada momento, la fecha límite para la admisión de solicitudes de alta y modificación de domiciliación y el período a partir del cual surtirán efecto. En defecto de previsión expresa, será de un mes antes del comienzo del plazo de ingreso en período voluntario. Las efectuadas con posterioridad a dicho plazo surtirán efecto a partir del período siguiente.

Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de depósito.

Es posible domiciliar en cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la mencionada domiciliación

A través de las entidades colaboradoras es posible pagar mediante orden de **transferencia bancaria**, que será dirigida a una cuenta restringida de recaudación, por importe igual al de la deuda y deberá expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos. Simultáneamente el ordenante lo pondrá en conocimiento de la unidad recaudatoria competente la fecha, importe y la Entidad financiera receptora.

Se considerará momento del pago la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en la cuenta corriente.

En las oficinas se admite el pago mediante **tarjetas de crédito y débito**, a través de los medios de las entidades que presten el servicio de caja por TPV, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas por el Consorcio de Tributos.

Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito o débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro motivo. La eficacia liberatoria del pago mediante tarjeta de crédito o débito quedará condicionada a la efectiva entrada del importe en la cuenta restringida de ingresos mediante TPV. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que se haya ejecutado la operación.

El pago mediante **cheque** es residual, pero posible (como el del giro postal) siempre que reúna además de los requisitos generales de la legislación mercantil, los siguientes:

- a) Ser nominativo a favor del Consorcio de Tributos de Tenerife.
- b) Ya sea bancario o de cuenta corriente, estar debidamente conformado o certificado por la entidad de crédito, en fecha y forma.
- c) El nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.

La entrega del cheque liberará al obligado al pago por el importe satisfecho, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja.

Los **justificantes del pago** en efectivo serán, según los casos:

- a) Los recibos.
- b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.
- c) Los resguardos expedidos por las entidades de depósito donde se encuentre domiciliado el pago.
- d) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.
- e) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por la Tesorería.

Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las siguientes circunstancias:

- a) Nombre y apellidos o razón social completa, NIF, si consta, y domicilio del deudor.
- b) Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.

- c) Fecha de pago.
- d) Órgano, persona o entidad que lo expide

### **Pago telemático: Oficina Virtual del Contribuyente.**

Además del pago presencial de los tributos, es posible el [pago online](#) en la web del Consorcio de Tributos, siguiendo las instrucciones allí expuesta.

También es posible través del portal de cualquiera de las entidades financieras colaboradoras que tengan habilitado dicho servicio, siempre que el contribuyente sea cliente de alguna de ellas y haya recibido el aviso de cobro.

Esta modalidad de pago es segura, cómoda y evita acudir a ninguna oficina del Consorcio de Tributos o personarse en la oficina bancaria. Los justificantes obtenidos a través del portal de la entidad gozan de plena validez. Para ello, sólo es necesario rellenar los campos que normalmente solicitan estas entidades en el proceso de pago online y que pueden obtenerse en el propio documento de pago.

Para acudir personalmente a la Entidad Colaboradora o bien para tramitar el pago online, es requisito indispensable contar con el documento de pago que previamente el Consorcio le ha remitido por correo. Si no dispone de este documento, el contribuyente debe acudir a cualquiera de las Oficinas del Consorcio donde se le suministra un duplicado del documento y donde se podrá rectificar sus datos para que pueda recibir este documento en el futuro.

En breve se podrá obtener tramitar directamente el pago (o bien obtenerlo para tramitarlo en una entidad colaboradora) a través de la Sede Electrónica del Consorcio de Tributos, la cual será obligatoria para los contribuyentes obligados a relacionarse electrónicamente.